

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 625/2535	อัยการ อุทัยธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว ศิริพร รัก ชอบ	โจทก์
	นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทา ชาติ	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,357 ข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์สินหายตามมาตรา 352 วรรคสอง แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม ถือว่าข้อแตกต่างดังกล่าวระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ รับของโจร ยักยอกมิใช่ต่างกันในเรื่องสาระสำคัญไม่เกินคำขอ หรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษทั้งจำเลยก็ได้ลงต่อผู้ จึงลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์สินหายได้

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายลักเอาสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึงราคา 2,450 บาท พร้อมจี้ทองคำรูปหลวงพ่อเหวนราคา 300 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 2,750 บาท ของนางสาวศิริพร รักชอบ ผู้เสียหายไปโดยทุจริต มีผู้พบจำเลยกับพวกครอบครองสร้อยทองคำและจี้ทองคำดังกล่าวของผู้เสียหาย ต่อมาผู้เสียหายได้จี้ที่หายคืนจากจำเลย ทั้งนี้จำเลยกับพวกเป็นคนร้ายร่วมกันลักเอาทรัพย์ หรือมิฉะนั้นจำเลยกับพวก

รับไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดลักษณะลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 และคืนของกลางแก่เจ้าของกับให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึงหรือใช้ราคา 2,450 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสอง จำคุก 1 ปีคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณามีประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน ให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึงหรือใช้ราคา 2,450 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 357, 83 แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงลงโทษจำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคสอง เป็นการพิพากษาเกินคำขอ โดยข้อเท็จจริงในการพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง และไม่ใช้เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม ข้อแตกต่างดังกล่าวระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์รับของโจร ยักยอกมิใช่ต่างกันในเรื่องสาระสำคัญ ไม่เกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ทั้งจำเลยก็ได้หลงต่อสู่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลยได้ตามที่ปรากฏในทางพิจารณา"

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัทธิ-วัชรชัย สูตรสุวรรณ-ปริชา เณลิมนิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>